

RECURSO CÍVEL Nº 5067148-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ANDRE FELIPE DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. TRABALHO OFFSHORE. IRPF SOBRE FOLGAS INDENIZADAS E RUBRICAS SIMILARES. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. ENTENDIMENTO DA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO DA 8ª TURMA NO QUE DIZ RESPEITO A PARCELAS DIFERENTES DE "FOLGAS INDENIZADAS", INDENIZAÇÃO DE FERIADOS, REPOUSO E SIMILARES INDENIZATÓRIOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE FOLGA INDENIZADA DE DOBRA, DOBRA, DIAS DOBRADOS, DIF. DE DOBRAS E DIF. FOLGA INDENIZADA DE DOBRA, MANUSEIO DE ÂNCORAS, GRATIFICAÇÃO MOVIMENTAÇÃO CARGA E DESCARGA. VALORES SUJEITOS À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA INDENIZATÓRIA DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE FOLGAS INDENIZADAS (INDENIZAÇÃO DE FOLGA) E DIF. DE INDENIZAÇÃO DE FOLGA. VALORES NÃO SUJEITOS À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar parcialmente a sentença, a fim de: I) reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao imposto de renda incidente sobre os valores recebidos a título de "DIF. DE INDENIZAÇÃO DE FOLGA"; e II) condenar a União a restituir os valores indevidamente descontados a esse título nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, atualizados a partir dos descontos com a aplicação da Taxa SELIC, observados os arts. 100 da CF e 17 da Lei nº 10.259/01. Fica mantida a improcedência quanto às demais rubricas objeto do recurso. Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedora, ao menos em parte. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5067148-31.2024.4.02.5101

510015730728 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5067148-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ANDRE FELIPE DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação em face da União - Fazenda Nacional em que a parte autora, empregada de empresa de exploração de petróleo ou afim, pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre rubricas referentes a pagamentos em contracheque que considera indenizatórios, com a respectiva repetição do indébito tributário.

A sentença julgou a lide nos seguintes termos:

*"Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.259/2001, **PASSO** à fundamentação.*

FUNDAMENTAÇÃO.

Trata-se de ação pelo procedimento do Juizado Especial Cível, ajuizada por ANDRE FELIPE DA SILVA CAMPOS em face de UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, objetivando a declaração de não incidência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF -, incidente sobre o montante recebido a título de FOLGAS INDENIZADAS (INDENIZAÇÃO DE FOLGA), FOLGA INDENIZADA DE DOBRA, DOBRA, DIAS DOBRADOS, DIF. DE INDENIZAÇÃO DE FOLGA, DIF. DE DOBRAS E DIF. FOLGA INDENIZADA DE DOBRA, MANUSEIO DE ÂNCORAS, GRATIFICAÇÃO MOVIMENTAÇÃO CARGA E DESCARGA, e a restituição das parcelas indevidamente recolhidas, devidamente atualizadas.

Os trabalhadores de empresa, em regime offshore, estão jungindo a regime laboral diferenciado, previsto na Lei n.º 5.811/72, ante as peculiaridades do setor, sobretudo impossibilidade de interrupção do trabalho.

Nessa senda, trabalham em regime de turnos ininterruptos diferenciados, com direito a uma folga para cada dia trabalhado embarcado, o que na prática, faz com que o funcionário trabalhe 14 dias consecutivos em plataforma e goze de 14 dias de folgas.

Em razão da imprescindível necessidade de continuidade operacional e, garantia da normalidade das operações, foram estabelecidas várias peculiaridades como sobreaviso, possibilidade de jornada de até 12 horas, supressão/indenização/adiamento de folgas, imposição de limites e, claro, retribuição diferenciada.

E, acresce-se à legislação, os acordos coletivos de uma categoria de trabalho organizada e forte.

No tocante ao objeto da lide, há pleito de não incidência de Imposto de Renda sobre determinadas rubricas, o que torna necessário aferir se as verbas mencionadas dizem respeito a retribuição pelo trabalho extra - hora extra retribuída, ou pagamento de indenização pela supressão de um direito.

Nos termos do art. 153, inciso III, da Constituição Federal, o imposto de renda tem como fato gerador a obtenção de renda ou proventos de qualquer natureza.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 43, de forma a delimitar a previsão constitucional, traz como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; ou proventos de qualquer natureza, como os acréscimos patrimoniais não considerados renda.

Nos termos da lei, portanto, depreende-se que aquilo que não constitui renda ou acréscimo patrimonial não pode ser passível de incidência do Imposto de Renda. Não é por motivo outro que se torna ilegítima, via de rega, a incidência de tributária sobre verbas de caráter indenizatório, salvo raríssimas exceções. Patente que indenização, em sua natureza, não é renda, mas, reparação de dano.

Ainda, é ônus da parte autora comprovar o fundamento do pagamento da rubrica sobre a qual pretende ver reconhecida a não incidência do imposto de renda, bem como a respectiva repetição de indébito:

"TRIBUTÁRIO - FOLGA INDENIZADA E INDENIZAÇÃO FOLGA -NOMENCLATURA DIVERSA - Não há obrigação de utilização e nem uniformização da nomenclatura das rubricas pagas pelos empregadores celetistas a seus empregados, ainda que do mesmo setor e para pagamento das hipóteses canceladas no acordo coletivo da categoria. **Dessa forma não se pode presumir que verba com nomenclatura diversa da consagrada pela TNU - FOLGA INDENIZADA - refira-se a mesma situação fática. Necessidade concreta de comprovação pela parte autora do fundamento do pagamento para julgamento com observância das garantias do devido processo legal.** (Sessão do dia 20/8/2024, sessão ordinária, e proc, RECURSO CÍVEL Nº 5011094-70.2023.4.02.5104/RJ, combinado com o RECURSO CÍVEL n.º 5000611-41.2024.4.02.5105, Relatora Dra. Daniella Motta)"

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.116.460/SP, de que para que se verifique o fato gerador do Imposto de Renda é imprescindível a constatação do acréscimo patrimonial.

O valor recebido em virtude de folga não gozada se destina a recompor o patrimônio do beneficiário (caráter indenizatório), e, sob o aspecto jurídico, não lhe gera acréscimo patrimonial.

Nesse ponto, cabe destacar que a folga constituiu-se num direito adquirido pela parte autora no exercício do seu labor. Nada obstante, não conseguiu gozar desse seu direito, o que impõe uma recompensa em pecúnia por esse prejuízo.

No tocante aos valores recebidos a título de folgas indenizadas e rubricas similares, há entendimento pacífico da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por ocasião do julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal nº 5028005-67.2016.4.04.7200/SC, no qual foi firmada a tese segundo a qual "Não incide Imposto de Renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

Confira-se a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO CONCEITO DE RENDA OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS. COMPENSAÇÃO OU REPARAÇÃO E NÃO ACRÉSCIMO DE RENDA NOVA. INCIDENTE PROVIDO. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5028005-67.2016.4.04.7200, ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 16/03/2020.)

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE FOLGAS INDENIZADAS E VERBAS SIMILARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. ENTENDIMENTO DA TNU COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". RECURSO DA FAZENDA NACIONAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DECLARANDO SER DEVIDA A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS RUBRICAS "CURSO/TREINAMENTO OFFSHORE", "REUNIÃO", "DOBRA OFFSHORE", "DOBRA OFFSHORE WO9230-160", "DIF DOBRA/FOLGA OFFSHORE". MANTIDA A SENTENÇA SOBRE A RUBRICA "FOLGA INDENIZADA OFFSHORE". SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

DECISAO: A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar parcialmente a sentença, declarando ser devida a incidência de imposto de renda sobre "curso/treinamento offshore", "reunião", "dobra offshore", "dobra offshore wo9230-160", "dif dobra/folga offshore", mantida a sentença quanto às demais rubricas ("folga indenizada offshore"). Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor, ao menos em parte. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

(TRF2 , Cumprimento de Sentença contra Fazenda Pública (JEF), 5006931-11.2023.4.02.5116, Rel. KARINA DE OLIVEIRA E SILVA , 1ª Vara Federal de Macaé , Rel. do Acordao - KARINA DE OLIVEIRA E SILVA, julgado em 05/11/2024, DJe 06/11/2024 13:29:51)

TRIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE FOLGAS INDENIZADAS E VERBAS SIMILARES. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA RÉ. ENTENDIMENTO DA TNU COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". RECURSO DA FAZENDA NACIONAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUANTO À RUBRICA "FERIADO ACT SINDITOB", "TREINAMENTO OFFSHORE", "DOBRA", "MEDIA DOBRA 13º SAL", "MEDIA FOLGA TRAB 13º SAL", "MEDIA H.E. TREINAMENTO OFFSHORE 13º SAL", "MEDIA FERIADO 13º SAL", "FOLGA QUARENTENA", "DIF TREINAMENTO", "DIF FERIADO ACT SINDITOB", "CURSO/TREINAMENTO OFFSHORE", "DIF CURSO/TREINAMENTO", "REUNIÃO", "DIF REUNIÃO", "DOBRA OFFSHORE", "DOBRA OFFSHORE MÊS ANTERIOR", "DOBRA OFFSHORE WO 9230-160", "DIF DOBRA/FOLGA OFFSHORE", "DOBRA FERIADO", "FOLGA REMUNERADA TREINAMENTO", "FOLGA OFFSHORE REMUNERADA", "DIF DOBRA DISSÍDIO" E "DIF FOLGA OFF REMUNERADA DISSÍDIO", MANTIDA A PROCEDÊNCIA QUANTO ÀS RUBRICAS "FOLGA TRABALHADA", "FOLGA TRABALHADA ONSHORE", "DIF FOLGAS", "FERIADOS EMBARCADOS", "DIF FERIADO EMBARCADO" E "FOLGA INDENIZADA OFFSHORE". SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

DECISAO: A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar parcialmente a sentença, declarando ser devida a incidência de imposto de renda sobre "FERIADO ACT SINDITOB", "TREINAMENTO OFFSHORE", "DOBRA", "MEDIA DOBRA 13º SAL", "MEDIA FOLGA TRAB 13º SAL", "MEDIA H.E. TREINAMENTO OFFSHORE 13º SAL", "MEDIA FERIADO 13º SAL", "FOLGA QUARENTENA", "DIF TREINAMENTO", "DIF FERIADO ACT SINDITOB", "CURSO/TREINAMENTO OFFSHORE", "DIF CURSO/TREINAMENTO", "REUNIÃO", "DIF REUNIÃO", "DOBRA OFFSHORE", "DOBRA OFFSHORE MÊS ANTERIOR", "DOBRA OFFSHORE WO 9230-160", "DIF DOBRA/FOLGA OFFSHORE", "DOBRA FERIADO", "FOLGA REMUNERADA TREINAMENTO", "FOLGA OFFSHORE REMUNERADA", "DIF DOBRA DISSÍDIO" e "DIF FOLGA OFF REMUNERADA DISSÍDIO", mantida a sentença quanto às demais rubricas ("FOLGA TRABALHADA", "FOLGA TRABALHADA ONSHORE", "DIF FOLGAS", "FERIADOS EMBARCADOS", "DIF FERIADO EMBARCADO" e "FOLGA INDENIZADA OFFSHORE"). Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor, ao menos em parte. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

(TRF2 , PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, 5016855-57.2024.4.02.5101, Rel. FABRICIO FERNANDES DE CASTRO , 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro , Rel. do Acordao - FABRICIO FERNANDES DE CASTRO, julgado em 15/10/2024, DJe 15/10/2024 16:57:29)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS DENOMINADAS FOLGA REMUNERADA, DOBRA, FOLGA REMUNERADA TREINAMENTO, DOBRA FERIADO, DOBRA DISSÍDIO. TNU FIXOU A SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS" (PEDILEF: 50280056720164047200). DOBRA. NATUREZA DE HORA EXTRA E INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE DOBRA, DOBRA FERIADO E DIF DOBRA DISSÍDIO. FOLGA OFFSHORE REMUNERADA, FOLGA REMUNERADA TREINAMENTO E FOLGA OFF REMUNERADA DISSÍDIO PAGAS COMO FOLGA INDENIZADA PELA EMPRESA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISAO: A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao RECURSO, REFORMANDO A SENTENÇA para reconhecer a incidência de Imposto de Renda sobre a rubrica "dobra", "dobra feriado", "dobra dissídio" e "Dif. dobra dissídio". Mantida a sentença em relação à "folga offshore", "folga off remunerada dissídio" e "folga remunerada treinamento. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Lei n.º 9.099/95, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

(TRF2 , RECURSO CÍVEL, 5005768-98.2024.4.02.5103, Rel. DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA , Juízo Gestor das Turmas Recursais , Rel. do Acordao - DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA, julgado em 15/10/2024, DJe 16/10/2024 08:54:19)

Claramente, é indenizatória a natureza de pagamentos devidos em folgas não gozadas, férias ou direitos não gozados.

A natureza indenizatória de tais pagamentos, por sua vez, impede a incidência de imposto de renda sobre os valores adquiridos, por não haver real acréscimo patrimonial.

No mesmo sentido compreende o STJ, através de precedentes:

TRIBUTÁRIO. VALORES RECEBIDOS COMO COMPENSAÇÃO DE FOLGAS NÃO USUFRUÍDAS NA OPORTUNIDADE DEVIDA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPOSTO DE RENDA NÃO-INCIDÊNCIA. I - Sendo o agravado empregado da PETROBRÁS, o regime de trabalho é o estabelecido na Lei nº 5.811/72, que regula o trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo. Como tal, o trabalho é exercido em regime de revezamento e de sobreaviso, regulado na aludida lei. II - Na hipótese de alteração do regime de trabalho por iniciativa do empregador, seria assegurado ao empregado o direito à percepção de uma indenização (art. 9º). Com o advento da CF/88 houve redução da jornada de trabalho dos petroleiros, ante o disposto no inciso XIV do art. 7º ("jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva"). III - Se a empregadora, por dificuldades operacionais, não promoveu a imediata alteração do regime de trabalho de seus empregados, o que veio a ocorrer apenas em agosto de 1990, e, para acertar o regime de descanso não gozado, ou das ditas folgas, no período entre a promulgação da CF/88 e a data da alteração do novo regime de trabalho, foi acertado com a empregadora que esta pagaria uma indenização, (aquela prevista no art. 9º da Lei nº 5.811/72), pelos períodos de descanso não usufruídos oportunamente, esses valores correspondiam à indenização das folgas não gozadas, por necessidade do empregador, em vista do sistema de turnos que foi implantado pela empresa. IV - Em situação como a presente, este Tribunal vem entendendo não ser possível a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos como compensação das folgas não usufruídas na oportunidade devida. Precedentes: REsp nº 728.376/RN, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 19/03/2007; REsp nº 865.729/SE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 03/10/2006; REsp nº 781.980/RN, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 03/04/2006; REsp nº 502.197/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 29/08/2005; e AGREsp nº 669.155/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 28/03/2005. V - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 979.765/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 19/12/2007, p. 1182)

Ainda, a Súmula 125 do STJ:

"O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda."

Por fim, como visto, TNU, no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200, julgado em 16/03/2020, firmou a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

Por outro lado, em se tratando de rubricas diversas de folga indenizada, novamente, é **ônus da parte autora comprovar o fundamento do pagamento da rubrica sobre a qual pretende ver reconhecida a não incidência do imposto de renda, bem como a respectiva repetição de indébito.**

Identifica-se, assim, que há rubricas nas quais o caráter indenizatório, pela literalidade da nomenclatura, está relacionada à indenização da folga não fruída e não compensada e, outras, cuja nomenclatura requer a aferição do fundamento do pagamento para estabelecimento da natureza indenizatória ou retributiva (hora extra).

Fixada essa premissa, passo a analisar as verbas pleiteadas pela parte autora.

Rubricas sobre as quais não incide Imposto de Renda

Folgas indenizadas

Resta evidente a natureza indenizatória da verba denominada "Folgas indenizadas", tendo em vista que o seu pagamento objetiva compensar o funcionário pela perda da sua folga, em razão da excepcional necessidade do empregador de mantê-lo embarcado.

Nesse trilhar, não se trata de hora extra.

Há, inclusive, nos contracheques da parte autora, distinção entre as supracitadas verbas e a atinente a hora extra, sendo certo que a ré não fez qualquer demonstração concreta de suas alegações.

Rubricas sobre as quais incide Imposto de Renda

Dobras

A Lei 5.811/72 prevê a possibilidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho quando necessária à continuidade operacional.

Em tal hipótese, surge o direito a pagamento de valores adicionais diferenciados por hora trabalhada e, também, se assegura um repouso compensatório em período subsequente.

Esse trabalho extraordinário tem sido pago em rubricas de contracheques denominadas dobras, diárias dobradas, dias dobrados ou similares. Mais ainda, o regime de trabalho sui generis desse grupo de empregados, exige uma disposição para sobreavisos, quarentenas, cursos regulares e treinamentos específicos, entre outras especificidades.

Vê-se, portanto, que não obstante num primeiro momento o trabalhador em regime off-shore de fato trabalhe em período que lhe seria de descanso e, por este trabalho extraordinário receba em dobro, o fato é que a própria legislação lhe assegura, nesta hipótese, um repouso a posteriori, de modo que a folga correspondente será efetivamente gozada, e não indenizada.

Apenas na hipótese da folga não ser gozada e que será indenizada, com o pagamento da rubrica folga indenizada, sendo este justamente o objeto do julgado da TNU - folga trabalha e indenizada.

Assim, o pagamento da dobra compensa o trabalho efetivamente realizado a mais, tendo natureza da hora extra, uma vez que, em relação à folga não gozada naquele dia, a mesma ou terá a fruição adiada ou será indenizada posteriormente com verba própria. A dobra tem natureza retributiva e não indenizatória, é hora extra.

Portanto, pelos elementos que constam dos autos, verifica-se que a rubrica "dobra" não corresponde a indenização pelo dia de folga não gozada.

Quanto ao ponto, ressalto que a Turma Regional de Uniformização, no julgamento do PEDILEF nº 5016322-98.2024.4.02.5101, sessão de 21/10/2024, entendeu pelo caráter remuneratório das rubricas "dobra", "dobra 140,5%" e "dobra de escala". A conferir:

INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA, FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA E FOLGA HOTEL. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, DOBRA 140,5%, DOBRA DE ESCALA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA E QUARENTENA RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO PONTUALMENTE REFORMADO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS RUBRICAS FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, TREINAMENTO OFF SHORE 140,5% E CURSOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO À RUBRICA FOLGA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.

(...) a Egrégia Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, (...) CONHECER e DAR PROVIMENTO ao incidente, reformando o Acórdão combatido (...) para julgar improcedente o pleito autoral no tocante às rubricas "dobra", "dobra 140,5%", "dobra de escala", "dias extras a bordo", "dias de quarentena" e "quarentena retroativa", tendo em vista o seu caráter remuneratório, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Do mesmo modo, entendeu a TRU pelo caráter remuneratório da rubrica "dobra de regime", no julgamento do PEDILEF nº 5132699-89.2023.4.02.5101, na mesma sessão de 21/10/2024. A conferir:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA - IR SOBRE RUBRICA 'DOBRA DE REGIME'. TESE FIRMADA PELA TNU - "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS" (5028005-67.2016.4.04.7200). A DOBRA, SEGUNDO PREVISÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA, NÃO CONTA COM A MESMA NATUREZA, OCORRENDO NOS CASOS DE NECESSIDADE DA CONTINUIDADE OPERACIONAL, QUANDO ENTÃO O EMPREGADO OFFSHORE PODE SER MANTIDO EM SEU POSTO DE TRABALHO NAS PLATAFORMAS MARÍTIMAS OU SONDAS TERRESTRES. A REMUNERAÇÃO PARA O PERÍODO É PAGA EM DOBRO. EM UM PRIMEIRO MOMENTO SE TRATA DE REMUNERAÇÃO DIFERENCIADA PARA TRABALHO EXERCIDO EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. NA SEQUÊNCIA É QUE É DEVIDO AO EMPREGADO O DIREITO DE FRUIR DE FOLGAS PARA COMPENSAR O PERÍODO DISPENDIDO NO DESEMPENHO DO REFERIDO TRABALHO. AÍ, SIM, NÃO LHE SENDO ASSEGURADO O GOZO DAS FOLGAS, FARÁ JUS À INDENIZAÇÃO. INCIDENTE CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Nesse sentido também a jurisprudência federal da Segunda Região:

"RIBUTÁRIO. UNIÃO/FAZENDA NACIONAL. IRPF SOBRE FOLGAS INDENIZADAS E VERBAS SIMILARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. ENTENDIMENTO DA TNU COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS". RECURSO DA FAZENDA NACIONAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECLARADA SER DEVIDA A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE "DOBRA" E "DOBRA PEREGRINO (REEMBOLSO)", MANTIDA A SENTENÇA QUANTO ÀS DEMAIS RUBRICAS ("FOLGA INDENIZADA", "FOLGA INDENIZADA OFFSHORE" E "FOLGA IND. OFFSHORE PEREGRINO (REEMBOLSO)"). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

DECISÃO: A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar parcialmente a sentença, declarando ser devida a incidência de imposto de renda sobre "DOBRA" E "DOBRA PEREGRINO (Reembolso)", mantida a sentença quanto às demais rubricas ("FOLGA INDENIZADA", "FOLGA INDENIZADA OFFSHORE" E "FOLGA IND. OFFSHORE PEREGRINO (Reembolso)"). Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedor, ao menos em parte. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

(TRF2, RECURSO CÍVEL, 5013329-82.2024.4.02.5101, Rel. FABRICIO FERNANDES DE CASTRO, 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, Rel. do Acórdão - FABRICIO FERNANDES DE CASTRO, julgado em 26/11/2024, DJe 27/11/2024 15:26:18)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. "FOLGA INDENIZADA OFFSHORE", "FOLGA OFFSHORE REMUNERADA", "DIF FOLGA OFF REMUNERADA DISSÍDIO", "FOLGA REMUNERADA TREINAMENTO". VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. "CURSO/TREINAMENTO OFFSHORE", "DIF CURSO/TREINAMENTO", "DOBRA OFFSHORE",

"DOBRA OFFSHORE WO 9230-160", "DOBRA", "DIF DOBRA DISSÍDIO" E "DIF DOBRA/FOLGA OFFSHORE". VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. "DOBRA OFFSHORE MÊS ANTERIOR". NÃO COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE TAIS RUBRICAS EM CONTRACHEQUE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

DECISAO: A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando pontualmente a sentença para julgar improcedente o pedido referente às rubricas "dobra offshore", "dobra offshore wo 9230-160", "dobra", "dif dobra dissídio" e "dif dobra/folga offshore", "curso/treinamento offshore" e "dif curso/treinamento", tendo em vista o seu caráter remuneratório, bem como julgar improcedente o pedido quanto à rubrica "dobra offshore mês anterior", sobre a qual não restou demonstrado nos autos o seu recebimento, tampouco a incidência do imposto de renda. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Sem condenação em honorários, eis que recorrente vencedor, ainda que em parte. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

(TRF2 , RECURSO CÍVEL, 5007798-04.2023.4.02.5116, Rel. KARLA Nanci Grandó , 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro , Rel. do Acórdão - KARLA Nanci Grandó, julgado em 27/11/2024, DJe 29/11/2024 20:22:09) "

Conforme entendimento pacificado no STJ, Súmula 463, incide imposto de renda sobre as horas extras:

"Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo."

No presente caso, em relação à indenização de dobras, em que pese a juntada dos ACT's, não há comprovação de que de 2019 a 2024, as dobras não usufruídas foram indenizadas, sob a rubrica folgas indenizadas.

Novamente, apenas na hipótese da folga não ser gozada e que será indenizada, com o pagamento da rubrica folga indenizada, sendo este justamente o objeto do julgado da TNU - folga trabalha e indenizada.

Conforme se observa dos ACT's:

2020/2021 (evento 1, DOC13):

Cláusula Quarta:

Em face das peculiaridades do regime de trabalho marítimo, serão pagas, a título de dobra da remuneração dos dias de repouso trabalhados e integração das horas extras no repouso remunerado, 05 (cinco) diárias por mês. A concessão de folgas após cada período de embarque e o pagamento de 05(cinco) diárias, por mês, quita a obrigação patronal relativa ao repouso semanal remunerado e integração neste das horas extras na forma da Lei nº 605, de 05 de janeiro de 1949.

2021/2022 (evento 1, DOC14):

Sem menção à indenização de dobras

2021/2023 (evento 1, DOC15):

Cláusula Quarta:

Em face das peculiaridades do regime de trabalho marítimo, serão pagas, a título de dobra da remuneração dos dias de repouso trabalhados e integração das horas extras no repouso remunerado, 05 (cinco) diárias por mês. A concessão de folgas após cada período de embarque e o pagamento de 05 (cinco) diárias, por mês, quita a obrigação patronal relativa ao repouso semanal remunerado e integração neste das horas extras na forma da Lei nº 605, de 05 de janeiro de 1949.

Cláusula Vigésima Sétima

Considerando-se as condições e a natureza especial das operações de apoio marítimo, as partes convencionam a prática do regime de trabalho de 1x1, isto é, para cada um dia de trabalho embarcado, o trabalhador aquaviário gozará um dia desembarcado de folga ou férias (significando "paid leave" ou "congé" mencionados no texto da Convenção 186 da OIT em seus idiomas oficiais)

(...):

§8º - O trabalhador aquaviário representado pelos sindicatos acordantes que permanecer embarcado além do prazo máximo praticado pela Empresa acordante terá direito a uma indenização pelo dia de trabalho excedente ou à concessão da respectiva folga de forma simples. Na hipótese de indenização o valor será pago em dobro, sob a rubrica "DIAS DOBRADOS", representando a diária pelo dia excedente e a indenização pela folga suprimida.

2024/2026 (evento 13, DOC2):

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - DO DIA EXCEDENTE EMBARCADO (DOBRA) O trabalhador aquaviário representado pelo sindicato acordante que permanecer embarcado além do prazo máximo acordado no parágrafo segundo da cláusula DO REGIME DE EMBARQUE E FOLGA pelas Empresas acordantes terá direito ao pagamento do dia de trabalho excedente,

acrescido da folga gerada por este dia de trabalho. Parágrafo Primeiro - O (s) dia (s) além do limite praticado pelas Empresas acordantes e a (s) respectiva (s) folga (s) gerada (s) por este (s) dia (s) deverá (ão) ser pago (s) pecuniariamente ou gozados como folga. O cálculo dos dias de embarque excedentes deverá ser efetuado com base em uma das fórmulas abaixo (...)

Parágrafo Segundo - O pagamento previsto no parágrafo primeiro desta cláusula **não interfere no direito de folga** adquirido pelos dias de embarque regular até o limite de 28 dias, ficando garantido para cada dia trabalhado um dia desembarcado de folgas ou férias, como previsto na CLAUSULA DO REGIME DE EMBARQUE E FOLGA.

Cláusula Quadragésima Terceira - DO REGIME DE EMBARQUE E FOLGA Considerando-se as condições e a natureza especial das operações de apoio marítimo, as partes convencionam a prática do regime de trabalho de 1x1, isto é, para cada um dia de trabalho embarcado, o trabalhador aquaviário gozará um dia desembarcado de folga ou férias (significando "paid leave" ou "congé" mencionados no texto da Convenção MLC da OIT em seus idiomas oficiais).

Como se vê, há previsão de que a dobra irá ocorrer nos casos de necessidade da continuidade operacional, quando então o empregado poderá ser mantido em seu posto de trabalho nas plataformas marítimas ou sondas terrestres. E, na hipótese, a remuneração para o período é paga em dobro. É remuneração diferenciada para trabalho exercido em circunstâncias especiais, mas sem caráter indenizatório e, sim, remuneratório extraordinário.

Na sequência, pode ser devido ao empregado o direito de fruir de folgas para compensar o período dispendido no desempenho do referido trabalho sem folga gozada, o que não é o caso dos autos.

Nos Acordos coletivos, há menção do pagamento por trabalho excedente, inclusive, no ACT de 2024 (evento 13, out 02) menciona-se que o pagamento da dobra não interfere no direito de folga.

Ainda, pode-se observar dos contracheques juntados aos autos que há a rubrica "indenização de folgas" e "dias dobrados", no mesmo pagamento, a reforçar, portanto, diversas naturezas.

Por conseguinte, as rubricas mencionadas como 'dobra' e equivalentes são pagas em razão da necessidade de trabalho em circunstâncias diferenciadas e independente do gozo ou não de posterior folga, importando, portanto, em acréscimo remuneratório.

De outro lado, somente caso não haja folga efetiva, compensando o trabalho excepcional já realizado, é que surge o direito à percepção da rubrica 'folga indenizada', essa sim de natureza indenizatória.

Manuseio de Âncoras / Gratificação Movimentação carga e descarga

As rubricas manuseio de âncoras e gratificações movimentação por carga e descarga não possuem caráter indenizatório, pois consistem em verbas remuneratórias acrescida ao salário do empregado.

Não há nos autos, provas a cargo da parte autora, sobre a comprovação para o fundamento do pagamento das rubricas e eventual indenização.

Em que pese o autor indicar rubricas como "prêmio", "bônus" e similares, não há nos autos qualquer demonstrativo do que se tratam tais abonos e nem mesmo por qual motivo estes foram pagos pelo empregador.

Portanto, importante é a análise da não incidência tributária em um pagamento realmente indenizatório. Sendo assim, como regra, somente seria objeto de repetição de imposto de renda o pagamento feito com desconto de IRPF por: folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repousos não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA (Tema 306 TNU).

Portanto, não existem quaisquer argumentos e/ou provas de que tais verbas seriam pagas como forma de indenizar o trabalhador por algum prejuízo suportado.

Ademais, prêmios e bônus são pagos pelo desempenho do empregado e constituem um plus extra à contraprestação pelo trabalho realizado, no caso, com maiores méritos; sem, porém, visar a indenização de qualquer direito suprimido ou não fruído pelo trabalhador. Em situação semelhante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu acerca de verbas pagas aos trabalhadores por méritos de produtividade:

TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - IMPOSTO DE RENDA - ART. 43 DO CTN - VERBAS: NATUREZA INDENIZATÓRIA X NATUREZA REMUNERATÓRIA.

1. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN).

2. A jurisprudência desta Corte, a partir da análise do art. 43 do CTN, firmou entendimento de que estão sujeitos à tributação do imposto de renda, por não possuírem natureza indenizatória, as seguintes verbas: a) 'indenização especial' ou 'gratificação' recebida pelo empregado quando da rescisão do contrato de trabalho por liberalidade do empregador; b) verbas pagas a título de indenização por horas extras trabalhadas; c) horas extras; d) férias gozadas e respectivos terços constitucionais; e) adicional noturno; f) complementação temporária de proventos; g) décimo-

terceiro salário; h) gratificação de produtividade; i) verba recebida a título de renúncia à estabilidade provisória decorrente de gravidez; e j) verba decorrente da renúncia da estabilidade sindical.(...)

5. Embargos de divergência não providos."

(STJ - 1a. Seção - Pet 6.243/SP - Rel. Min. ELIANA CALMON - DJe de 13.10.08 - grifos nossos)

Fixadas tais premissas, deve ser julgado procedente o pedido para condenar a ré a restituir o valor retido referente a Imposto de Renda incidente sobre o montante recebido a título de indenização de folga, todas de caráter indenizatório, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contado retroativamente da data do ajuizamento da presente demanda.

Assim, conclui-se que o autor possui o direito à restituição dos valores descontados indevidamente, observado o prazo prescricional quinquenal, contado retroativamente a partir da data de ajuizamento da presente demanda, nos termos do que determina o art. 168 do CTN e art. 3º, da Lei Complementar nº 118/2005, bem como conforme a interpretação determinada no RE nº 566.621 julgado em repercussão geral.

Por oportuno, cumpre asseverar que, sobre o indébito tributário a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, as parcelas devidas deverão ser remuneradas, desde quando descontadas, pelo índice da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, o qual representará, simultaneamente, atualização monetária e juros de mora, não podendo incidir cumulativamente com outro índice de correção monetária.

Isso porque a taxa de juros a ser aplicada em favor do sujeito passivo é a mesma que a lei prevê que o Fisco poderá cobrar do contribuinte em caso de tributo atrasado. Ademais, a utilização da SELIC em caso de restituição de tributos foi determinada pela Lei nº 9.250/95 e é inacumulável com outro índice de correção por já englobá-la.

Ressalte-se que o presente caso não constitui hipótese de sentença ilíquida, mas de determinação do valor da condenação por simples cálculo aritmético, a ser apresentado em fase de execução, antes da expedição do requisitório.

DISPOSITIVO.

*Ante o exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos veiculados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:*

*a. **DECLARAR** a inexistência de relação jurídico-tributária no tocante ao imposto de renda incidente sobre as parcelas referentes às rubricas "indenização de folga", de natureza indenizatória.*

*b. **CONDENAR** a ré a restituir, ao autor, após o trânsito em julgado os valores indevidamente recolhidos a título Imposto de Renda, observando-se o prazo prescricional quinquenal, contado retroativamente a partir da data de ajuizamento da presente demanda e a incidência da Taxa **SELIC** desde o pagamento indevido.*

Fica resguardada à União a possibilidade de compensação do imposto restituído administrativamente por ocasião recomposição das declarações de ajuste anual.

Novamente, o presente caso não constitui hipótese de sentença ilíquida, mas sim de que a determinação do valor da condenação depende de simples cálculo aritmético, a ser apresentado em fase de execução, antes da expedição do requisitório.

Sem custas e sem honorários (artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/01).

*Em caso de interposição de recurso nominado, **CERTIFIQUE-SE**, quando for o caso, a ocorrência do devido preparo, e **INTIME-SE** o recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do § 2º do art. 42 da Lei nº. 9.099/95.*

*Após, **REMETAM-SE** os autos às Turmas Recursais, nos termos do Enunciado 79 do FOREJEF da 2ª Região, combinado com os artigos 1.010, parágrafo 3º e 1.007, do Código de Processo Civil.*

*Nada mais requerido, **ARQUIVEM-SE** os autos com baixa na distribuição, observadas as formalidades legais.*

Publique-se. Registre-se. Intime-se."

Recorre a parte autora reiterando as razões da petição inicial, argumentando que as rubricas por ela especificadas constituem verbas de caráter indenizatório, que não representam aumento patrimonial e sobre as quais não deve incidir imposto de renda.

É o breve relatório.

VOTO

Cinge-se a questão ao pedido de isenção de imposto de renda sobre verbas de alegada natureza indenizatória recebidas por trabalhadores de empresas em regime *offshore* e pagas segundo o disposto pela Lei 5.811/72.

O trabalhador embarcado em navios sonda, atividades similares e/ou plataformas de exploração de petróleo tem uma jornada diferenciada e faz jus a dias de folga para os dias trabalhados, conforme previsto, tanto na lei de referência quanto nos contratos de trabalho e convenções coletivas do setor. Caso não goze a folga prevista, deverá ser indenizado.

A jurisprudência, após alguns debates, pacificou o entendimento de que **não incide imposto de renda sobre a indenização referente à “folga trabalhada e não gozada”** e, portanto, se houve esse desconto, cabe o pleito de repetição de indébito, conforme:

TNU - Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais - PEDILEF: 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020. Tese: “não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas”.

De fato, o regime de trabalho é peculiar e a Lei 5.811/72 prevê a possibilidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho sempre que necessária à continuidade operacional. Nesse caso há pagamento de valores adicionais diferenciados por hora trabalhada e se assegura um repouso compensatório em período subsequente. Mesmo em dias que seriam **folgas**, o marítimo pode trabalhar e ficar à disposição do empregador se for necessário. Nesse caso se trata de trabalho extraordinário e é pago de forma diferenciada e majorada nos termos contratuais.

As rubricas em contracheques nos setores são variadas, mas espelham períodos de **dobras ou similares, sobreavisos, quarentenas, cursos regulares e treinamentos específicos, entre outras nomenclaturas e especificidades.**

Como se trata de vínculo celetista contratual e não estatutário legal, não há padronização de nomenclatura para rubricas de pagamento nos acordos coletivos, contratos ou contracheques recebidos de cada empresa. Assim sendo, são inúmeras as parcelas semelhantes, mas com nomes diferentes, que se espelham nos documentos apresentados nos processos em curso, o que dificulta a análise da natureza indenizatória ou remuneratória da verba. Por vezes, a mesma nomenclatura de rubrica paga por duas ou mais empresas não necessariamente significa a mesma situação fática relativa à atividade do empregado.

No campo tributário, *“não é o nomen juris, mas a natureza jurídica da verba que definirá a incidência tributária ou não. O fato gerador de incidência tributária sobre renda e proventos, conforme dispõe o art. 43 do CTN, é **tudo que tipificar acréscimo ao patrimônio material do contribuinte.**”* Precedentes da Primeira Seção deste Tribunal: EREsp 695.499/RJ, Rel. Min. Herman Benjamim, em 09/05/2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008, p. 1. 5”. (EResp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008)

Realmente não pode ser afastada a incidência tributária de uma verba, apenas pela sua nomenclatura, ou por vontade das partes. Assim textualmente dispõe o CTN em seu art. 4º:

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Também em conformidade ao Código Tributário Nacional (art. 108 c/c art. 111), a legislação tributária deverá ser interpretada em sua **literalidade** em situações as quais haja a suspensão ou a exclusão do crédito tributário, a outorga de isenção ou a dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. **Portanto, na temática dos autos, realmente apenas a verba que é paga sem dúvida como forma de indenização e não de remuneração por serviços normais, extras ou extraordinários, deve ser excluída da tributação por não perfazer hipótese de incidência tributária.**

Verifica-se nos inúmeros feitos em tramitação sobre a temática, que a argumentação trazida pela parte autora de que se trata de verba indenizatória, se calca apenas em acordo geral coletivo da categoria (uma categoria profissional é composta por trabalhadores que laboram em múltiplos seguimentos, funções, jornadas, atividades e locais, não há completa homogeneidade para a situação laboral dentro de cada categoria) e, algumas vezes, em declaração contraditória

da empresa empregadora já que descontou o imposto de renda na fonte, porém ao final declarou que sabidamente descontou imposto de renda de verba indenizatória referente à folga não gozada, mas que não classificou em rubrica como “folga indenizada”.

Por certo que a União Federal não participa de acordos coletivos e nem chancela contratos trabalhistas. Assim não pode se responsabilizar simplesmente por devolver como indébito o que a empresa então entendeu como remuneração, muito menos devolver imposto sem provas fáticas trazidas pelo autor da natureza cabal de indenização daquela rubrica específica - independentemente de sua nomenclatura, de acordo coletivo ou declaração geral da empresa. Ou seja, prova no sentido de que aquela rubrica, para aquele trabalhador específico e naquela competência específica, foi paga como compensação por folga não gozada, e não simplesmente pela folga trabalhada que posteriormente poderá ser gozada. São contratos individuais de trabalho e cada trabalhador pode ter um calendário laboral diferenciado, acordo individual com a empresa e remuneração diferenciada.

Assim, não havendo nos autos a prova indubitável no sentido de que a(s) rubrica(s) é (são) de fato similar(es) a “folgas indenizadas porque não gozadas a tempo ou a posteriori” - ônus probatório do autor ainda na fase de instrução - é inviável excluir a verba da incidência tributária, pois certamente indica pagamento por horas extras a serviço do empregador.

Por outro lado, não é possível se cindir a natureza de uma rubrica estipendial, para ser indenizatória frente ao direito tributário e remuneratória para fins trabalhistas ou previdenciários. Estaria o trabalhador se beneficiando em todas as esferas de forma irregular, pois prefere manter a rubrica como remuneratória para finalidade salarial, trabalhista e previdenciária, mas na Justiça Federal requer a devolução do imposto de renda, querendo que seja considerada verba indenizatória.

Portanto, caso entendesse a parte autora que está errônea a nomenclatura de suas rubricas em holerites já que deveriam sinalizar serem lançadas como “folgas indenizadas”, o melhor caminho seria pleitear tal alteração junto ao empregador, e não trabalhar uma interpretação de forma individual, na Justiça Federal, apenas para fins de recebimento tributário de uma rubrica diversa e período específico, com condenação ao Fisco.

Como nada é feito perante o empregador, que não é réu na Justiça Federal no campo tributário, e que continuará descontando imposto de renda de parcelas ditas indenizatórias com nomenclaturas variadas, a tendência que já estamos experimentando no Judiciário Federal, é a proliferação sem fim desses processos, com multiplicação de feitos similares para cada autor, cada um com períodos diversos e rubricas diversas, em flagrante risco de burla ao juízo natural e ao teto dos Juizados Federais.

Desse modo, não havendo a prova específica de que, para aquele autor, a verba foi paga de forma indenizatória, mas com irregular desconto de imposto de renda, entende-se que se trata de verba remuneratória por horas extras ou extraordinárias, que possam até se referir a dias de descanso, mas seriam descansos que posteriormente seriam desfrutados ou compensados.

Conforme entendimento pacificado no STJ, Súmula 463, incide imposto de renda sobre as horas extras:

“Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.”

Na mesma linha de raciocínio, importante asseverar que o STJ - Superior Tribunal de Justiça considerou que a verba denominada **IHT - Indenização por Horas Trabalhadas** - recebida por funcionários da Petrobrás, mesmo sendo fundada em acordo coletivo - como de caráter remuneratório e portanto hipótese de incidência de imposto de renda - **STJ TEMA 167** - julgado na sistemática dos recursos repetitivos de controvérsia- **EREsp 939.974-RN**, DJe 10/11/2008, e **EREsp 979.765-SE**, DJe 1º/09/2008.

No mais, também importa à Justiça Federal analisar - para fins de posicionamento tributário - o enfrentamento trabalhista de pagamentos ao trabalhador.

Nessa linha, se identifica que valores referentes a: **ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos** não integram a remuneração do empregado e **não seriam, portanto, hipótese de incidência de encargo trabalhista, previdenciário e tributário.** Aqui cabe a citação do art. 457, §§ 1º e 2º CLT:

§ 1º Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.

§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Já no que diz respeito a pagamentos de folgas a esse setor marítimo, a Justiça laboral tem entendido de forma pacífica, que pagamentos de períodos de descanso trabalhados seriam horas extras, conforme, com grifos nossos:

*EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. JORNADA DE TRABALHO DE MARÍTIMO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS FIXAS. PREVISÃO EM INSTRUMENTO NORMATIVO. VALIDADE. DADAS AS PECULIARIDADES DO TRABALHO PELO MARÍTIMO, MORMENTE O LONGO PERÍODO EMBARCADO, **CONSIDERA-SE VÁLIDA CLÁUSULA EM ACORDO COLETIVO QUE PREVÊ HORAS EXTRAS FIXAS, CUJO PAGAMENTO OCORREU EM RUBRICA ESPECÍFICA. ISSO PORQUE O PAGAMENTO DE TAIS HORAS ERA SEMPRE EFETUADO, INDEPENDENTEMENTE DE TER HAVIDO A PRESTAÇÃO OU NÃO DE SERVIÇO, AI TAMBÉM SE INCLUINDO OS PERÍODOS DE DESCANSO.** REGISTRE-SE, AINDA, QUE O ADICIONAL APLICADO ERA O DE 100%, PORTANTO EM MONTANTE SUPERIOR AO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO ADICIONAL DA HORA SUPLEMENTAR. TAL DISPOSIÇÃO COLETIVA NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE, POIS ALÉM DE OBSERVAR AS PARTICULARIDADES E CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO TRABALHO PRESTADO, APRESENTA-SE VANTAJOSA AO TRABALHADOR. LOGO, NÃO CABE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA REFERIDA CLÁUSULA PLEITEADA PELO AUTOR. APELO IMPROVIDO. (TRT-19 - RECURSO ORDINÁRIO.: 0000413-71.2016.5.19.0010, RELATOR: MARCELO VIEIRA, DATA DE PUBLICAÇÃO: 29/09/2017)*

*JORNADA DE TRABALHO. MARÍTIMO. NORMA COLETIVA. PRÉ-FIXAÇÃO DE HORAS EXTRAS. **CONSIDERA-SE VÁLIDA A ESTIPULAÇÃO, POR MEIO DE REGULAR NEGOCIAÇÃO COLETIVA, DO PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) HORAS EXTRAS FIXAS POR MÊS, INCLUINDO O PERÍODO DE FOLGA,** ASSIM COMO, A COMPENSAÇÃO DA JORNADA POR MEIO DA ESCALA DE 28X28, PARA O TRABALHADOR MARÍTIMO, DADAS AS PECULIARIDADES EM QUE O TRABALHO É DESENVOLVIDO. (TRT-1 - ROT: 01012024220215010483, Relator: ALVARO ANTONIO BORGES FARIA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Quarta Turma, Data de Publicação: DEJT 2023-04-20)*

*JORNADA DE TRABALHO DO MARÍTIMO. NADA A REFORMAR NA R. SENTENÇA QUE, BASEADA NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, E DIANTE DA DIVERSIDADE DO NÚMERO DE HORAS LABORADAS PELO AUTOR. MANTÉM-SE A DECISÃO. INTEGRAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CASO EM QUE DESCABE A INTEGRAÇÃO, HAJA VISTA NÃO CONSTAR DO PETITÓRIO EXORDIAL. **DOMINGOS E FERIADOS TRABALHADOS EM DOBRO. HIPÓTESE QUE ACATA-SE A TESE EXORDIAL, DE EM HAVENDO TRABALHO EM DIAS DESTINADOS AO REPOUSO, O LABOR NESTE CASO DEVE SER REMUNERADO EM DOBRO.** CORRETA A DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA. RECONHECIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS COM 40%. O PAGAMENTO DO FGTS DECORRE DA CONDENAÇÃO EM VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. MANTÉM-SE, PORTANTO A DECISÃO (...) (TRT-4 - RO: 1227199192104001 RS 01227-1991-921-04-00-1, RELATOR: ANTONIO JOHANN, DATA DE JULGAMENTO: 24/05/1994, 1ª VARA DO TRABALHO DE RIO GRANDE (D))*

*RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 1) INTEGRAÇÃO DO BÔNUS OFFSHORE. PRÊMIO. **O nomen iuris da parcela paga ao empregado como prêmio, não tem o condão de lhe retirar a feição salarial. O relevante para caracterizar determinada verba como salário é o fato de ter sido instituída em razão do contrato de trabalho e sua habitualidade de pagamento.(...).** 2) HORAS EXTRAS NOS DIAS EMBARCADOS ALÉM DO 14º DIA E FOLGAS SUPRIMIDAS. ESCALA 14X14. É incontroverso que, na escala 14 x 14, estabelecida no acordo coletivo da categoria, o empregado deveria gozar de 14 dias de folga após 14 dias trabalhados, de modo que a cada dia de trabalho, corresponde um dia de folga. **Portanto, se o empregado deixa de gozar da folga a que teria jus antes ou após o embarque, deve ser remunerada a folga suprimida ou concedida folga compensatória. Se o trabalhador ainda trabalhar no dia em que deveria estar folgando, é evidente que essas horas extras devem ser remuneradas, pois a concessão de folga compensatória não tem o condão de, simultaneamente, compensar o repouso não fruído e também as horas trabalhadas.** (TRT-1 - ROT: 01002218120195010483 RJ, Relator: EVELYN CORREA DE GUAMA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/04/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: 26/04/2022) (Grifo nosso)*

A nossa Turma Regional de Uniformização na 2ª Região- TRU decidiu, em sessão no dia 21 de outubro de 2024, que rubricas denominadas "DOBRAS" em muitas de suas nomenclaturas, têm caráter remuneratório (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível (TRU) Nº **5016322-98.2024.4.02.5101/RJ** e Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível (TRU) Nº **5132699-89.2023.4.02.5101/RJ**).

Após a fundamentação acima, ressalto que a 8ª Turma Recursal tem decidido que, como regra, **somente seria objeto de repetição de imposto de renda o pagamento feito com desconto de IRPF por: folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repousos não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA.**

Já outras rubricas que são com regularidade inseridas em contracheques no setor, indicam no entender da 8ª Turma pagamento de trabalho extraordinário, imprescindível à continuidade operacional, **como por exemplo dobras e similares; períodos de sobreaviso e pré-embarque; indenização política de viagem; períodos de quarentena; dias de semana, feriados e dias de folga que possam posteriormente serem gozados; adicional de confinamento; períodos de treinamentos e cursos em serviço; outras vantagens da categoria, todos qualificados na seara trabalhista e em acordos coletivos como horas extras e/ou vantagens remuneratórias com incidência portanto de imposto de renda.**

Ressalto que a 8ª Turma também fechou posição no sentido de que competete unicamente à parte autora comprovar - ainda na inicial ou pelo menos até o final da fase de conhecimento da lide - a natureza indenizatória da rubrica espelhada especificadamente em seu contracheque. Não havendo essa comprovação, o pedido deve ser desprovido.

O CASO CONCRETO

A despeito das fartas considerações acima sobre o tema, feitas de forma meramente argumentativa envolvendo inúmeras rubricas remuneratórias eventualmente pagas aos trabalhadores de empresas de exploração de petróleo e similares e em grande parte já analisadas por esta Turma em recursos anteriores - este voto passa agora a analisar especificadamente o recurso apresentado neste processo e, portanto, serão analisadas somente as rubricas destacadas na inicial, que estejam presentes nos contracheques e que sejam objeto da sentença e do recurso.

Recorre a parte autora do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito quanto às rubricas FOLGA INDENIZADA DE DOBRA, DOBRA, DIAS DOBRADOS, DIF. DE INDENIZAÇÃO DE FOLGA, DIF. DE DOBRAS E DIF. FOLGA INDENIZADA DE DOBRA, MANUSEIO DE ÂNCORAS, GRATIFICAÇÃO MOVIMENTAÇÃO CARGA E DESCARGA.

Sobre a controvérsia segue a Turma o precedente da TNU, PEDILEF 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020, que firmou a seguinte tese: ***"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas"***.

Como a argumentação acima neste voto demonstra que, em tese, somente o pagamento de folgas indenizadas por não gozadas, suas rubricas similares efetivas, indenização de feriados não gozados, repousos não desfrutados e indenizados, verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho como indenizatórias e pagamento de HRA, seriam objeto de não incidência de imposto de renda, **apenas as rubricas que espelhariam essa natureza indenizatória que sejam constantes da inicial, do pedido e da sentença, mereceriam análise para devolução de indébito tributário.**

Quanto às demais rubricas espelhadas em contracheques e planilhas, mas que diferem daquelas aqui logo acima mencionadas, reporto-me às considerações feitas na parte inicial deste voto, entendendo pela natureza remuneratória das verbas e incidência de imposto de renda.

Desse modo, o recurso da parte autora merece parcial provimento, a fim de que o pedido seja julgado procedente quanto à rubrica **DIF. DE INDENIZAÇÃO DE FOLGA.**

Por fim, quanto à forma de cumprimento do julgado quanto às verbas que serão objeto de repetição, essencial registrar que, como se trata de verba celetista, sempre caberá à parte autora comprovar, por meio de contracheques, a origem, o pagamento e o desconto de imposto de renda referente ao que pretende repetir. Caso os contracheques de todo período não estejam constantes da instrução processual, deverão ser apresentados em cumprimento de sentença para fins de cálculo contábil e posterior expedição de RPV.

Em razão de estarmos em sede judicial em que há pedido de pagamento de valores conforme os artigos 100 da Constituição Federal e 17 da Lei 10.259/01, entende a Turma que seria imprópria a escolha, seja pela parte autora, seja por critério definido em sentença, de apuração e ressarcimento do valor da condenação, através da via administrativa por declarações retificadoras de imposto de renda.

Pelo exposto, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar parcialmente a sentença, a fim de: I) reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao imposto de renda incidente sobre os valores recebidos a título de "DIF. DE INDENIZAÇÃO DE FOLGA"; e II) condenar a União a restituir os valores indevidamente descontados a esse título nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, atualizados a partir dos descontos com a aplicação da Taxa SELIC, observados os arts. 100 da CF e 17 da Lei nº 10.259/01. Fica mantida a improcedência quanto às demais rubricas objeto do recurso. Sem custas e honorários, tendo em vista tratar-se de recorrente vencedora, ao menos em parte. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.